

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1388/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลอนันต์พานิช

โจทก์

นางเฉลิม จานเชื่อง

จำเลย

นายประสงค์ บุตรวงศ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง และคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 26,112.50 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 4 เมษายน 2532) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีของโจทก์มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเพียง 26,112.50 บาท ทั้งฎีกาของโจทก์ก็เป็น ปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีของโจทก์มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเพียง 26,112.50 บาท ทั้งฎีกาของโจทก์ก็เป็น ปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ โจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>